SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3323852 - MG (2026/0279397-6)

Número Único: 0000579-07.2024.8.13.0086 – TJMG

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	DUALISSON FERREIRA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO	:	ANDERSON NERY SILVA - BA047319
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. APARELHO CELULAR DE CERCA DE R$ 1 MIL SUBTRAÍDO DE VÍTIMA EM VIA PÚBLICA E NÃO RECUPERADO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO PELA FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS NULIDADES ALEGADAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA LIMITADA A AFIRMAR O DEBATE DA MATÉRIA NA ORIGEM E A ATACAR ÓBICES NÃO APLICADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.182/STJ. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS PELA MERA NÃO RESTITUIÇÃO DO BEM. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PENA REDIMENSIONADA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto pelo réu contra decisão que inadmitiu o recurso especial pela ausência de prequestionamento, com base nas Súmulas n. 282 e 356/STF.

2. O réu foi condenado por roubo simples. Mediante violência e grave ameaça, subtraiu o aparelho celular de uma vítima que caminhava em via pública. O Tribunal de origem fixou a pena em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa. Manteve negativas as vetoriais dos antecedentes e das consequências do crime, esta pela não restituição do celular, de cerca de R$ 1.000,00.

3. O recurso especial sustentou a nulidade do reconhecimento pessoal por ofensa ao art. 226 do CPP. Alegou também cerceamento de defesa pela retirada do réu da audiência virtual durante a oitiva da vítima.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo impugnou de forma específica o fundamento da decisão de inadmissão; e (ii) saber se há ilegalidade flagrante na valoração negativa das consequências do crime apta à concessão de *habeas corpus* de ofício.

Documento eletrônico VDA61690116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:17:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2026. Código de Controle do Documento: 7ab71b26-6779-4c13-a60e-400450f40a80

III. Razões de decidir
5. A decisão de inadmissão deve ser impugnada em sua integralidade. A falta de impugnação específica de seu fundamento impede o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
6. O agravo limitou-se a afirmar que o acórdão recorrido enfrentou as nulidades. Não indicou o trecho em que isso teria ocorrido. No mais, atacou óbices que a decisão agravada não aplicou, como a Súmula n. 7/STJ e a falta de cotejo analítico.
7. O valor do prejuízo, nos crimes patrimoniais, somente autoriza a exasperação da pena-base quando exacerbado. A perda de um celular de cerca de R$ 1.000,00 é consequência ordinária do roubo.
8. Afastada a vetorial, a pena-base é reduzida segundo o critério adotado pelo Tribunal de origem. A pena definitiva fica em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Mantém-se o regime fechado diante da reincidência e dos maus antecedentes.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido. Ordem concedida de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do recurso, contudo conceder a ordem de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Brasília, 10 de novembro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA61690116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:17:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2026. Código de Controle do Documento: 7ab71b26-6779-4c13-a60e-400450f40a80

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3323852 - MG (2026/0279397-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	DUALISSON FERREIRA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO	:	ANDERSON NERY SILVA - BA047319
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. APARELHO CELULAR DE CERCA DE R$ 1 MIL SUBTRAÍDO DE VÍTIMA EM VIA PÚBLICA E NÃO RECUPERADO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO PELA FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS NULIDADES ALEGADAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA LIMITADA A AFIRMAR O DEBATE DA MATÉRIA NA ORIGEM E A ATACAR ÓBICES NÃO APLICADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.182/STJ. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS PELA MERA NÃO RESTITUIÇÃO DO BEM. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PENA REDIMENSIONADA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto pelo réu contra decisão que inadmitiu o recurso especial pela ausência de prequestionamento, com base nas Súmulas n. 282 e 356/STF.

2. O réu foi condenado por roubo simples. Mediante violência e grave ameaça, subtraiu o aparelho celular de uma vítima que caminhava em via pública. O Tribunal de origem fixou a pena em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa. Manteve negativas as vetoriais dos antecedentes e das consequências do crime, esta pela não restituição do celular, de cerca de R$ 1.000,00.

3. O recurso especial sustentou a nulidade do reconhecimento pessoal por ofensa ao art. 226 do CPP. Alegou também cerceamento de defesa pela retirada do réu da audiência virtual durante a oitiva da vítima.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo impugnou de forma específica o fundamento da decisão de inadmissão; e (ii) saber se há ilegalidade flagrante na valoração negativa das consequências do crime apta à concessão de *habeas corpus* de ofício.

III. Razões de decidir

Documento eletrônico VDA61690827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:58
Código de Controle do Documento: 1b5cafe0-6f4e-4bc2-9e56-537df0305073

5. A decisão de inadmissão deve ser impugnada em sua integralidade. A falta de impugnação específica de seu fundamento impede o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
6. O agravo limitou-se a afirmar que o acórdão recorrido enfrentou as nulidades. Não indicou o trecho em que isso teria ocorrido. No mais, atacou óbices que a decisão agravada não aplicou, como a Súmula n. 7/STJ e a falta de cotejo analítico.
7. O valor do prejuízo, nos crimes patrimoniais, somente autoriza a exasperação da pena-base quando exacerbado. A perda de um celular de cerca de R$ 1.000,00 é consequência ordinária do roubo.
8. Afastada a vetorial, a pena-base é reduzida segundo o critério adotado pelo Tribunal de origem. A pena definitiva fica em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Mantém-se o regime fechado diante da reincidência e dos maus antecedentes.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido. Ordem concedida de ofício.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto por DUALISSON FERREIRA DE SOUZA contra decisão da Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que não admitiu o recurso especial fundado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, por ausência de prequestionamento das nulidades suscitadas, com base nas Súmulas n. 282 e 356/STF (e-STJ fls. 555/557).

Na sentença (e-STJ fls. 278/286), o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, *caput*, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, além de indenização mínima de R$ 5.000,00 à vítima. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação para afastar a valoração negativa da conduta social e da personalidade, redimensionar a pena para 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa e decotar a indenização, vencida em parte a revisora, que também afastava a valoração negativa das consequências do crime (e-STJ fls. 415/448). Os embargos infringentes opostos pela defesa foram conhecidos em parte e, nessa extensão, rejeitados (e-STJ fls. 484/497).

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 504/512), a defesa aponta violação dos arts. 226 e 563 do Código de Processo Penal e dissídio jurisprudencial. Sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal, realizado sem as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, e o cerceamento de defesa decorrente da retirada do réu da sala virtual durante o depoimento da vítima. Requer a absolvição ou, subsidiariamente, a anulação da audiência de instrução e julgamento ou a desclassificação para furto tentado.

Documento eletrônico VDA61690827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:58
Código de Controle do Documento: 1b5cafe0-6f4e-4bc2-9e56-537df0305073

No agravo (e-STJ fls. 564/573), a defesa alega, em síntese: **(i)** que as matérias foram prequestionadas, porque o acórdão recorrido teria enfrentado expressamente as nulidades; **(ii)** que não incide a Súmula n. 7/STJ; **(iii)** que o Tema n. 1.258/STJ favorece a pretensão recursal; **(iv)** que o recurso não se ampara em matéria constitucional; e **(v)** que o dissídio jurisprudencial foi demonstrado. Requer o conhecimento do agravo e o provimento do recurso especial.

Apresentada contraminuta (e-STJ fl. 983), o Ministério Público Federal opinou pelo *"não conhecimento do agravo em recurso especial"* (e-STJ fl. 1.007).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 182/STJ, não se conhece do agravo que deixa de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp n. 746.775/PR (relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 19/9/2018, DJe de 30/11/2018), firmou que a decisão de inadmissão não se decompõe em capítulos autônomos e deve ser impugnada em sua integralidade, de modo que a falta de impugnação de qualquer de seus fundamentos impede o conhecimento do agravo.

No caso, a decisão agravada inadmitiu o recurso especial por um único fundamento: as nulidades apontadas nas razões recursais não foram prequestionadas, e a defesa não instou o colegiado a examiná-las por meio de embargos de declaração (e-STJ fl. 556), o que atrai as Súmulas n. 282 e 356/STF (e-STJ fl. 557).

O agravante não enfrentou esse fundamento de modo específico. Limitou-se a afirmar que *"o acórdão recorrido enfrentou expressamente as matérias federais suscitadas pela defesa"* e que *"a controvérsia foi debatida e decidida no acórdão recorrido"* (e-STJ fl. 568), sem indicar o trecho do acórdão da apelação ou dos embargos infringentes em que as nulidades teriam sido apreciadas. A afirmação genérica não infirma o óbice. Ademais, o acórdão da apelação examinou apenas a preliminar de direito de recorrer em liberdade e as teses de absolvição, desclassificação, tentativa, dosimetria e indenização (e-STJ fl. 420), e o acórdão dos embargos infringentes não conheceu da alegação de cerceamento de defesa, por inovação recursal (e-STJ fl. 488).

Documento eletrônico VDA61690827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:58
Código de Controle do Documento: 1b5cafe0-6f4e-4bc2-9e56-537df0305073

No restante, o agravo combate óbices que a decisão agravada não aplicou — a Súmula n. 7/STJ, a tese do Tema n. 1.258/STJ, a natureza constitucional da matéria e a falta de cotejo analítico (e-STJ fls. 568/571). A Quinta Turma desta Corte Superior assentou que *"a ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficiente a reiteração do mérito da controvérsia"* (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.243.176/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 15/5/2024).

Ausente a impugnação específica e concreta de todos os fundamentos da decisão agravada, o agravo não comporta conhecimento.

Da concessão de *habeas corpus* de ofício

Não conhecido o agravo, verifica-se, contudo, ilegalidade flagrante na primeira fase da dosimetria. O Tribunal de origem manteve a valoração negativa das consequências do crime em razão do *"prejuízo arcado pela vítima, que não teve seu aparelho celular restituído, arcando com um prejuízo em torno de R$1.000,00 (mil reais)"* (e-STJ fl. 437). Nos embargos infringentes, o voto condutor reafirmou que a vítima sofreu prejuízo de cerca de R$ 1.000,00, em razão do celular não recuperado, valor que reputou não irrisório (e-STJ fl. 496).

Nos crimes patrimoniais, o prejuízo da vítima só autoriza a exasperação da pena-base quando ultrapassa o resultado próprio do tipo. Esta Quinta Turma assentou que *"o valor do prejuízo, nos crimes patrimoniais, somente pode ser considerado para elevar a pena-base quando o prejuízo se revelar exacerbado, transcendendo as consequências normais descritas para o tipo penal violado"* (AgRg no HC n. 951.458/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

A perda de um aparelho celular avaliado em cerca de R$ 1.000,00 é consequência ordinária do roubo e não revela prejuízo exacerbado. A vetorial deve ser afastada, como já propusera o voto vencido no julgamento da apelação (e-STJ fls. 444/447).

Remanesce negativa apenas a vetorial dos antecedentes. O Tribunal de origem elevou a pena-base em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão e em 10 (dez) dias-multa pelas duas vetoriais que manteve (e-STJ fl. 437), o que corresponde a 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e a 5 (cinco) dias-multa para cada uma. Mantido esse critério, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Documento eletrônico VDA61690827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:58
Código de Controle do Documento: 1b5cafe0-6f4e-4bc2-9e56-537df0305073

Na segunda fase, preservada a fração de 1/3 pela multirreincidência específica (e-STJ fls. 437/439), a pena alcança 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, que se torna definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição (e-STJ fl. 439). Mantém-se o regime inicial fechado, porque o agravante é reincidente e portador de maus antecedentes (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Dispositivo

Ante o exposto, **não conheço do agravo em recurso especial mas concedo a ordem de ofício** para afastar a valoração negativa das consequências do crime e redimensionar a pena do agravante para 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

É como voto.

Documento eletrônico VDA61690827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:58
Código de Controle do Documento: 1b5cafe0-6f4e-4bc2-9e56-537df0305073

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2026/0279397-6 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AREsp 3.323.852 / MG**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00005790720248130086 10000251921508004 5790720248130086

EM MESA JULGADO: 10/11/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **REYNALDO SOARES DA FONSECA**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	DUALISSON FERREIRA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO	:	ANDERSON NERY SILVA - BA047319
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso, contudo concedeu a ordem de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Documento eletrônico VDA61686274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/11/2026 14:19:56
Código de Controle do Documento: AD70DCF0-12ED-4AEA-BC3A-41943A66293F